



PUTUSAN

Nomor 348 K/Pid.Sus/2026

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pemalang, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **ANDRI WIJANARKO bin WIJANARKO;**
Tempat Lahir : Pemalang;
Umur/Tanggal Lahir : 38 tahun/11 Maret 1987;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Ruko Kaligelang Taman Square Nomor 8-9,
Kelurahan Kaligelang, Kecamatan Taman,
Kabupaten Pemalang;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 18 Mei 2024 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2025;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Pemalang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 4 *juncto* Pasal 10 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;

Atau;

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;

Atau;

Halaman 1 dari 21 halaman Putusan Nomor 348 K/Pid.Sus/2026



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketiga : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pemalang tanggal 5 Agustus 2025 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANDRI WIJANARKO bin WIJANARKO bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b sampai dengan huruf e" yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, sebagaimana dalam dakwaan Ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa ANDRI WIJANARKO bin WIJANARKO selama 5 (lima) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) bundel dokumen perizinan berisi:
 - a. 1 (satu) bundel salinan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT KLASIK JAYA SAMUDRA Nomor 05 tanggal 13 Agustus 2019;
 - b. 1 (satu) bundel salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT KLASIK JAYA SAMUDRA Nomor 14 tanggal 11 Desember 2023;
 - c. 1 (satu) lembar Surat Izin Usaha Perekrutan dan Penempatan Awak Kapal Nomor SIUPPAK 262.21 Tahun 2023, tanggal 26 Juni 2023 atas nama PT KLASIK JAYA SAMUDRA;
 - d. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Domisili Perusahaan Nomor 090/05/X/2021 tanggal 26 Oktober 2021 atas nama PT KLASIK JAYA SAMUDRA;
 - e. 1 (satu) bundel Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor AHU-0040448.AH.01.01 Tahun 2019

Halaman 2 dari 21 halaman Putusan Nomor 348 K/Pid.Sus/2026



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang pengesahan pendirian badan hukum perseroan terbatas

PT KLASIK JAYA SAMUDRA;

- f. 2 (dua) lembar Surat Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha 9120101831995 atas nama pelaku usaha PT KLASIK JAYA SAMUDRA;

Dikembalikan kepada PT Klasik Jaya Samudra melalui Saksi Adhe Rahmat Martiono;

- 2) 1 (satu) bundel dokumen berisi:

- a. 1 (satu) buah paspor atas nama Derialdy Toboko Nomor Paspor E7154346;
- b. 1 (satu) buah Buku Pelaut Nomor J 020591, atas nama Derialdy Toboko;
- c. 1 (satu) lembar Sertifikat Keterampilan (BST) atas nama Derialdy Toboko Nomor 6212409501017124;
- d. 1 (satu) lembar Formulir pendaftaran atas nama Derialdy Toboko;
- e. 1 (satu) lembar surat keterangan izin keluarga/wali;
- f. 1 (satu) lembar *Medical Report* atas nama Derialdy Toboko;

- 3) 1 (satu) bundel dokumen berisi:

- a. Sertifikat keterampilan atas nama Derialdy Toboko Nomor sertifikat 6212409501017124;
- b. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Derialdy Toboko Nomor AL.781.0045843;
- c. Fotokopi KTP atas nama Derialdy Toboko NIK 7102040812990001;
- d. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Yustin Toboko Nomor 7102041106090004;
- e. Fotokopi Ijazah Paket C atas nama Derialdy Toboko Nomor DN-01 PC0000359;
- f. Fotokopi SKCK atas nama Derialdy Toboko Nomor SKCK/YANMAS/467/II/2024/INTELKAM;

Dikembalikan kepada Saksi Derialdy Toboko;

Halaman 3 dari 21 halaman Putusan Nomor 348 K/Pid.Sus/2026



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) 1 (satu) bundel dokumen berisi:
 - a. 1 (satu) buah paspor atas nama Andri Kalundas Nomor Paspor E6126029;
 - b. 1 (satu) buah Buku Pelaut Nomor I 128719, atas nama Andri Kalundas;
 - c. 1 (satu) lembar Sertifikat Keterampilan (BST) atas nama Andri Kalundas Nomor 6212365274017123;
 - d. 1 (satu) bundel formulir pendaftaran atas nama Andri Kalundas;
 - e. 1 (satu) lembar surat keterangan izin keluarga/wali;
 - f. 1 (satu) lembar *Medical Report* atas nama Andri Kalundas;
 - 5) 1 (satu) bundel dokumen berisi:
 - a. Sertifikat keterampilan atas nama Andri Kalundas Nomor sertifikat 6212365274017123;
 - b. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Andri Kalundas Nomor AL.785.0036138;
 - c. Fotokopi KTP atas nama Andri Kalundas NIK 7172081206000001;
 - d. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Dauhan Kalundas Nomor 7172080512070004;
 - e. Fotokopi Ijazah Paket C atas nama Andri Kalundas Nomor DN-01 PC0000138;
 - f. Fotokopi SKCK atas nama Andri Kalundas Nomor SKCK/YANMAS/301/X/2023/INTELKAM;
- Dikembalikan kepada Saksi Andri Kalundas;
- 6) 1 (satu) bundel dokumen berisi:
 - a. 1 (satu) buah paspor atas nama Valentin Rando Mawirampakel Nomor Paspor E7154351;
 - b. 1 (satu) buah Buku Pelaut Nomor J 020575, atas nama Valentin Rando Mawirampakel;
 - c. 1 (satu) lembar Sertifikat Keterampilan (BST) atas nama Valentin Rando Mawirampakel Nomor 6212409516017124;
 - d. 1 (satu) lembar Formulir pendaftaran atas nama Valentin Rando

Halaman 4 dari 21 halaman Putusan Nomor 348 K/Pid.Sus/2026

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mawirampakel;

- e. 1 (satu) lembar surat keterangan izin keluarga/wali;
- f. 1 (satu) lembar *Medical Report* atas nama Valentin Rando Mawirampakel;

7) 1 (satu) bundel dokumen berisi;

- a. Sertifikat keterampilan atas nama Valentin Rando Mawirampakel Nomor sertifikat 6212409516017124;
- b. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Valentin Rando Mawirampakel Nomor 340/IST/Btg/2001;
- c. Fotokopi KTP atas nama Valentin Rando Mawirampakel NIK 7172022804952002;
- d. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Julien Mawirampakel Nomor 7172021207080602;
- e. Fotokopi Ijazah Paket C atas nama Valentin Rando Mawirampakel Nomor DN-01 PC0000356;
- f. Fotokopi SKCK atas nama Valentin Rando Mawirampakel Nomor SKCK/YANMAS/485/II/2024/INTELKAM;

Dikembalikan kepada Saksi Valentin Rando Mawirampakel;

8) 1 (satu) bundel dokumen berisi:

- a. 1 (satu) buah paspor atas nama Gusti Arianto Marasabessy Nomor Paspor E7493648;
- b. 1 (satu) buah Buku Pelaut Nomor J 040616, atas nama Gusti Arianto Marasabessy;
- c. 1 (satu) lembar Sertifikat Keterampilan (BST) atas nama Gusti Arianto Marasabessy Nomor 6212412904013024;
- d. 1 (satu) bundel Formulir pendaftaran atas nama Gusti Arianto Marasabessy;
- e. 1 (satu) lembar surat keterangan izin keluarga/wali;
- f. 1 (satu) lembar *Medical Report* atas nama Gusti Arianto Marasabessy;

9) 1 (satu) bundel data dari Gusti Arianto Marasabessy, berupa: fotokopi Biodata peserta Diklat tanggal 26-02-2024, fotokopi KTP,

Halaman 5 dari 21 halaman Putusan Nomor 348 K/Pid.Sus/2026



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fotokopi Akta Kelahiran, fotokopi KK, fotokopi Ijazah SD Nomor pokok sekolah nasional: 40103586 atas nama Gusti Arianto Marasabessy, fotokopi Ijazah SMP Nomor peserta: 2-20-21-10-004-41-8 atas nama Gusti Arianto Marasabessy, fotokopi Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan dari klinik & *medical check up* – Up Hasela tanggal 26 Februari 2024;

Dikembalikan kepada Saksi Gusti Arianto Marasabessy;

10) 1 (satu) bundel dokumen berisi:

- a. 1 (satu) buah paspor atas nama Rivay Slamet Nomor Paspor E5550659;
- b. 1 (satu) buah Buku Pelaut Nomor J 012542, atas nama Rivay Slamet;
- c. 1 (satu) lembar Sertifikat Keterampilan (BST) atas nama Rivay Slamet Nomor 6212400322017124;
- d. 1 (satu) bundel Formulir pendaftaran atas nama Rivay Slamet;
- e. 1 (satu) lembar surat keterangan izin keluarga/wali;
- f. 1 (satu) lembar *Medical Report* atas nama Rivay Slamet;

11) 1 (satu) bundel dokumen berisi;

- a. Sertifikat keterampilan atas nama Rivay Slamet Nomor sertifikat 6212400322017124;
- b. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Rivay Slamet Nomor 7172-LT-23022021-0013;
- c. Fotokopi KTP atas nama Rivay Slamet NIK 7172012406020001;
- d. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Afandi Slamet Nomor 7172012108080004;
- e. Fotokopi Ijazah Paket C atas nama Rivay Slamet Nomor DN-01 PC0000689;
- f. Fotokopi SKCK atas nama Rivay Slamet Nomor SKCK/YANMAS/2696/IX/2023/INTELKAM;

Dikembalikan kepada Saksi Rivay Slamet;

12) 1 (satu) bundel dokumen berisi:

- a. 1 (satu) buah paspor atas nama Christian Raenov Lamudia

Halaman 6 dari 21 halaman Putusan Nomor 348 K/Pid.Sus/2026



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Paspor E7155258;

b. 1 (satu) buah Buku Pelaut Nomor J 028986, atas nama Christian Raenov Lamudia;

c. 1 (satu) lembar Sertifikat Keterampilan (BST) atas nama Christian Raenov Lamudia Nomor 6212412895013024;

d. 1 (satu) bundel Formulir pendaftaran atas nama Christian Raenov Lamudia;

e. 1 (satu) lembar surat keterangan izin keluarga/wali;

f. 1 (satu) lembar *Medical Report* atas nama Christian Raenov Lamudia;

13) 1 (satu) bundel data dari Christian Raenov Lamudia, berupa: fotokopi Biodata peserta Diklat tanggal 26-02-2024, fotokopi KTP, fotokopi Akta Kelahiran, fotokopi KK, fotokopi Ijazah Paket C atas nama Christian Raenov Lamudia, fotokopi Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan dari klinik & *medical check up – Up Hasela* tanggal 26 Februari 2024;

Dikembalikan kepada Saksi Christian Raenov Lamudia;

14) 1 (satu) bundel dokumen berisi:

a. 1 (satu) buah pasport atas nama Degi Antonius Matheos Nomor Paspor E7155142;

b. 1 (satu) buah Buku Pelaut Nomor J 028982, atas nama Degi Antonius Matheos;

c. 1 (satu) lembar Sertifikat Keterampilan (BST) atas nama Degi Antonius Matheos Nomor 6212412898013024;

d. 1 (satu) bundel Formulir pendaftaran atas nama Degi Antonius Matheos;

e. 1 (satu) lembar surat keterangan izin keluarga/wali;

f. 1 (satu) lembar *Medical Report* atas nama Degi Antonius Matheos;

15) 1 (satu) bundel data dari Degi Antonius Matheos, berupa: fotokopi Biodata peserta Diklat tanggal 26-02-2024, fotokopi KTP, fotokopi Akta Kelahiran, fotokopi KK, fotokopi Ijazah SMP Nomor pokok

Halaman 7 dari 21 halaman Putusan Nomor 348 K/Pid.Sus/2026

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekolah nasional: 50201430 atas nama Degi Antonius Matheos,
fotokopi Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan dari klinik &
medical check up – Up Hasela tanggal 26 Februari 2024;

Dikembalikan kepada Saksi Degi Antonius Matheos;

16) 1 (satu) bundel dokumen berisi:

- a. 1 (satu) buah pasport atas nama Jefrianto Pusung Nomor Paspor E7153786;
- b. 1 (satu) buah Buku Pelaut Nomor J 031270, atas nama Jefrianto Pusung;
- c. 1 (satu) lembar Sertifikat Keterampilan (BST) atas nama Jefrianto Pusung Nomor 6222002473013024;
- d. 1 (satu) bundel Formulir pendaftaran atas nama Jefrianto Pusung;
- e. 1 (satu) lembar surat keterangan izin keluarga/wali;
- f. 1 (satu) lembar *Medical Report* atas nama Jefrianto Pusung;

17) 1 (satu) bundel data dari Jefrianto Pusung, berupa: fotokopi Biodata peserta Diklat tanggal 26-02-2024, fotokopi KTP, fotokopi Akta Kelahiran, fotokopi KK, fotokopi Ijazah SMP Nomor pokok sekolah nasional: 20603131 atas nama Jefrianto Pusung, fotokopi Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan dari klinik & *medical check up* – Up Hasela tanggal 26 Februari 2024;

Dikembalikan kepada Saksi Jefrianto Pusung;

18) 1 (satu) bundel dokumen berisi:

- a. 1 (satu) buah pasport atas nama Andre Yacobus Nomor Paspor E7154373;
- b. 1 (satu) buah Buku Pelaut Nomor J 020590, atas nama Andre Yacobus;
- c. 1 (satu) lembar Sertifikat Keterampilan (BST) atas nama Andre Yacobus Nomor 6212409498017124;
- d. 1 (satu) bundel Formulir pendaftaran atas nama Andre Yacobus;
- e. 1 (satu) lembar surat keterangan izin keluarga/wali;
- f. 1 (satu) lembar *Medical Report* atas nama Andre Yacobus;

Halaman 8 dari 21 halaman Putusan Nomor 348 K/Pid.Sus/2026



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19) 1 (satu) bundel dokumen berisi:

- a. Sertifikat keterampilan atas nama Andre Yacobus Nomor sertifikat 6212409498017124;
- b. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Andre Yacobus Nomor 629/IST/Btg/III/2004;
- c. Fotokopi KTP atas nama Andre Yacobus NIK 7172042604000001;
- d. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Antonius Merung Nomor 7172041402080058;
- e. Fotokopi Ijazah Paket C atas nama Andre Yacobus Nomor DN-01 PC0000335;
- f. Fotokopi SKCK atas nama Andre Yacobus Nomor SKCK/YANMAS/474/II/2024/INTELKAM;

Dikembalikan kepada Saksi Andre Yacobus;

20) 1 (satu) bundel dokumen berisi:

- a. 1 (satu) buah paspor atas nama Rian Yacobus Nomor Paspor E7154373;
- b. 1 (satu) buah Buku Pelaut Nomor J 020594, atas nama Rian Yacobus;
- c. 1 (satu) lembar Sertifikat Keterampilan (BST) atas nama Rian Yacobus Nomor 6212409511017124;
- d. 1 (satu) bundel Formulir pendaftaran atas nama Rian Yacobus;
- e. 1 (satu) lembar surat keterangan izin keluarga/wali;
- f. 1 (satu) lembar *Medical Report* atas nama Rian Yacobus;

21) 1 (satu) bundel dokumen berisi;

- a. Sertifikat keterampilan atas nama Rian Yacobus Nomor sertifikat 6212409511017124;
- b. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Rian Yacobus Nomor AL.785.0031621;
- c. Fotokopi KTP atas nama Rian Yacobus NIK 7172041701050001;
- d. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Yonschir Yacobus Nomor 7172041402080070;

Halaman 9 dari 21 halaman Putusan Nomor 348 K/Pid.Sus/2026



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Fotokopi Ijazah Paket C atas nama Rian Yacobus Nomor DN-01 PC0000364;

f. Fotokopi SKCK atas nama Rian Yacobus Nomor SKCK/YANMAS/479/II/2024/INTELKAM;

Dikembalikan kepada Saksi Rian Yacobus;

22) 1 (satu) bundel dokumen berisi:

a. 1 (satu) buah pasport atas nama Putra Yeheskiel Luis Vigo limantika Nomor Paspor E7155006;

b. 1 (satu) buah Buku Pelaut Nomor J 040617, atas nama Putra Yeheskiel Luis Vigo limantika;

c. 1 (satu) lembar Sertifikat Keterampilan (BST) atas nama Putra Yeheskiel Luis Vigo limantika Nomor 6212412910013024;

d. 1 (satu) bundel Formulir pendaftaran atas nama Putra Yeheskiel Luis Vigo limantika;

e. 1 (satu) lembar surat keterangan izin keluarga/wali;

f. 1 (satu) lembar *Medical Report* atas nama Putra Yeheskiel Luis Vigo limantika;

23) 1 (satu) bundel data dari Putra Yeheskiel Luis Vigo limantika, berupa: fotokopi Biodata peserta Diklat tanggal 26-02-2024, fotokopi KTP, fotokopi Akta Kelahiran, fotokopi KK, fotokopi Ijazah SMP Nomor induk: 9110 atas nama Putra Yeheskiel Luis Vigo limantika, fotokopi Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan dari klinik & *medical check up* – Up Hasela tanggal 26 Februari 2024;

Dikembalikan kepada Saksi Putra Yeheskiel Luis Vigo limantika;

24) 1 (satu) bundel dokumen berisi:

a. 1 (satu) buah pasport atas nama Arnol Reven Mandik Nomor Paspor E7155276;

b. 1 (satu) buah Buku Pelaut Nomor J 031418, atas nama Arnol Reven Mandik;

c. 1 (satu) lembar Sertifikat Keterampilan (BST) atas nama Arnol Reven Mandik Nomor 6212412894013024;

d. 1 (satu) bundel Formulir pendaftaran atas nama Arnol Reven

Halaman 10 dari 21 halaman Putusan Nomor 348 K/Pid.Sus/2026

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandik;

e. 1 (satu) lembar surat keterangan izin keluarga/wali;

f. 1 (satu) lembar *Medical Report* atas nama Arnol Reven Mandik;

- 25) 1 (satu) bundel data dari Arnol Reven Mandik, berupa: fotokopi Biodata peserta Diklat tanggal 26-02-2024, fotokopi KTP, fotokopi Akta Kelahiran, fotokopi KK, fotokopi Ijazah SMP Nomor induk siswa nasional: 0012418692 atas nama Arnol Reven Mandik, fotokopi Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan dari klinik & *medical check up – Up Hasela* tanggal 26 Februari 2024;

Dikembalikan kepada Saksi Arnol Reven Mandik;

- 26) 1 (satu) bundel dokumen berisi:

a. 1 (satu) buah paspor atas nama Renaldi Wulage Nomor Paspor E7154374;

b. 1 (satu) buah Buku Pelaut Nomor J 020622, atas nama Renaldi Wulage;

c. 1 (satu) lembar Sertifikat Keterampilan (BST) atas nama Renaldi Wulage Nomor 6212409505017124;

d. 1 (satu) bundel Formulir pendaftaran atas nama Renaldi Wulage;

e. 1 (satu) lembar surat keterangan izin keluarga/wali;

f. 1 (satu) lembar *Medical Report* atas nama Renaldi Wulage;

- 27) 1 (satu) bundel dokumen berisi;

a. Sertifikat keterampilan atas nama Renaldi Wulage Nomor sertifikat 6212409505017124;

b. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Renaldi Wulage Nomor 26/K/CS/BTG/1997;

c. Fotokopi KTP atas nama Renaldi Wulage NIK 7172032004970002;

d. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Diston Wulage Nomor 7172032401080061;

e. Fotokopi Ijazah Paket C atas nama Renaldi Wulage Nomor DN-01 PC0000364;

f. Fotokopi SKCK atas nama Renaldi Wulage Nomor

Halaman 11 dari 21 halaman Putusan Nomor 348 K/Pid.Sus/2026



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SKCK/YANMAS/475/II/2024/INTELKAM;

Dikembalikan kepada Saksi Renaldi Wulage;

28) 1 (satu) bundel dokumen berisi:

- a. 1 (satu) buah pasport atas nama Firandi Kabenaran Nomor Paspor E7155217;
- b. 1 (satu) buah Buku Pelaut Nomor J 031423, atas nama Firandi Kabenaran;
- c. 1 (satu) lembar Sertifikat Keterampilan (BST) atas nama Firandi Kabenaran Nomor 6212412923013024;
- d. 1 (satu) bundel Formulir pendaftaran atas nama Firandi Kabenaran;
- e. 1 (satu) lembar surat keterangan izin keluarga/wali;
- f. 1 (satu) lembar *Medical Report* atas nama Firandi Kabenaran;

29) 1 (satu) lembar hasil *print out* screenshot foto yang berisi ijazah paket C atas nama Firandi Kabenaran dari *handphone* milik Sdr. Firandi Kabenaran;

30) 1 (satu) lembar hasil *print out* screenshot foto yang berisi sertifikat keterampilan (BST) atas nama Firandi Kabenaran dari *handphone* milik Sdr. Firandi Kabenaran;

31) 1 (satu) bundel data dari Firandi Kabenaran, berupa: fotokopi Biodata peserta Diklat tanggal 26-02-2024, fotokopi KTP, fotokopi Akta Kelahiran, fotokopi KK, fotokopi Ijazah Paket C Nomor peserta ujian nasional: C-12-018-09-125-001-2 atas nama Firandi Kabenaran, fotokopi Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan dari klinik & *medical check up* – Up Hasela tanggal 26 Februari 2024;

32) 1 (satu) buah *handphone* merek Realme C2, warna biru;

Dikembalikan kepada Saksi Firandi Kabenaran;

33) 1 (satu) bundel dokumen berisi:

- a. 1 (satu) buah pasport atas nama Aditya Lumula Nomor Paspor E6125949;
- b. 1 (satu) buah Buku Pelaut Nomor I 128647, atas nama Aditya

Halaman 12 dari 21 halaman Putusan Nomor 348 K/Pid.Sus/2026



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lumula;

c. 1 (satu) lembar Sertifikat Keterampilan (BST) atas nama Aditya

Lumula Nomor 6212365271017123;

d. 1 (satu) bundel Formulir pendaftaran atas nama Aditya Lumula;

e. 1 (satu) lembar surat keterangan izin keluarga/wali;

f. 1 (satu) lembar *Medical Report* atas nama Aditya Lumula;

34) 1 (satu) bundel dokumen berisi;

a. Sertifikat keterampilan atas nama Aditya Lumula Nomor sertifikat 6212365271017123;

b. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Aditya Lumula Nomor AL.7890042918;

c. Fotokopi KTP atas nama Aditya Lumula NIK 7501101105030001;

d. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Astin Saba Nomor 7172020710150003;

e. Fotokopi Ijazah Paket C atas nama Aditya Lumula Nomor DN-02 PC0313343;

f. Fotokopi SKCK atas nama Aditya Lumula Nomor SKCK/YANMAS/269/X/2023/INTELKAM;

35) 1 (satu) buah *handphone* merek Vivo Y02T, warna hitam;

Dikembalikan kepada Saksi Aditya Lumula;

36) 1 (satu) bundel dokumen berisi:

a. 1 (satu) buah paspor atas nama Revly Christian Abikarim Nomor Paspor E5550542;

b. 1 (satu) buah Buku Pelaut Nomor I 091546, atas nama Revly Christian Abikarim;

c. 1 (satu) lembar Sertifikat Keterampilan (BST) atas nama Revly Christian Abikarim Nomor 6212322879015223;

d. 1 (satu) bundel Formulir pendaftaran atas nama Revly Christian Abikarim;

e. 1 (satu) lembar surat keterangan izin keluarga/wali;

f. 1 (satu) lembar *Medical Report* atas nama Revly Christian

Halaman 13 dari 21 halaman Putusan Nomor 348 K/Pid.Sus/2026

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abikarim;

- 37) 1 (satu) bundel fotokopi perjanjian kontrak kerja pelaut untuk pelaut Indonesia yang bekerja di atas kapal penangkapan ikan yang berbendera asing atas nama Revly Christian Abikarim;

Dikembalikan kepada Saksi Revly Christian Abikarim;

- 38) 1 (satu) bundel *print out invoice billing* CHH SHIPPING;

- 39) 1 (satu) bundel *print out invoice billing* Zhongfan Ocean (Hongkong) Limited;

- 40) 1 (satu) bundel *print out invoice billing* Weihai Xingya Shipping Co.Ltd;

- 41) 1 (satu) bundel *print out invoice billing* Zhejiang Jinhui Ocean Science & Technology Co.Ltd;

- 42) 1 (satu) bundel *print out invoice billing* Gallop Investments;

- 43) 1 (satu) bundel *print out invoice* laporan pengeluaran dari bulan Juli 2023 sampai dengan Mei 2024;

Dikembalikan kepada PT Klasik Jaya Samudra melalui Saksi Faisah Istikomah;

- 44) 1 (satu) bundel fotokopi *Sertifikat Basic Safety Training/BST*, sebagai berikut: fotokopi BST atas nama Gusti Arianto Marasabessy Nomor 6212412904013024, fotokopi BST atas nama Christian Raenov Lamudia Nomor 6212412895013024, fotokopi BST atas nama Degi Antonius Matheos Nomor 6212412898013024, fotokopi BST atas nama Jefrianto Pusung Nomor 6222002473013024, fotokopi BST atas nama Putra Yeheskiel Luis Vigo limantika Nomor 6212412910013024, fotokopi BST atas nama Arnol Reven Mandik Nomor 6212412894013024, fotokopi BST atas nama Firandi Kabenaran Nomor 6212412923013024;

- 45) 1 (satu) bundel fotokopi tanda terima Sertifikat (pelatihan BST dari tanggal 26 Februari 2024 sampai dengan 5 Maret 2024);

- 46) 1 (satu) bundel fotokopi Daftar Hadir Peserta (periode tanggal 26 Februari 2024 sampai dengan 5 Maret 2024);

Halaman 14 dari 21 halaman Putusan Nomor 348 K/Pid.Sus/2026

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47) 1 (satu) bundel bukti pembayaran dari BPPP Tegal tanggal 5 Maret 2024;

Dikembalikan kepada Saksi Lutfi Jauhari;

48) 1 (satu) lembar form *invoice* pusat pelatihan maritim prestasi Indonesia Nomor 09/BST-188/2023;

49) 1 (satu) lembar form *invoice* pusat pelatihan maritim prestasi Indonesia Nomor 09/BST-191/2023;

50) 1 (satu) lembar form *invoice* pusat pelatihan maritim prestasi Indonesia Nomor 09/BST-195/2023;

51) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir form absensi peserta *Basic Safety Training* pusat pelatihan maritim prestasi Indonesia Angkatan 188 kelas I periode 21-30 November 2023;

52) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir form absensi peserta *Basic Safety Training* pusat pelatihan maritim prestasi Indonesia Angkatan 191 kelas E periode 22 Desember 2023;

53) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir form absensi peserta *Basic Safety Training* pusat pelatihan maritim prestasi Indonesia Angkatan 195 kelas D periode 12-22 Februari 2024;

Dikembalikan kepada Saksi Utha Ayuningtias;

54) 1 (satu) unit CPU dan layar monitor merek Panasonic;

55) 1 (satu) unit CPU dan layar monitor merek TCL;

56) 1 (satu) unit CPU dan layar monitor merek LC;

57) 1 (satu) unit CPU dan monitor merek LG Nomor Mode 24MP400;

58) 1 (satu) buah *handphone* merek iPhone 15 Pro Max, warna *silver*;

59) 1 (satu) buah *handphone* merek Galaxy S24 Ultra, warna hitam;

Dirampas untuk Negara;

60) 1 (satu) lembar ijazah paket C atas nama Firandi Kabenaran Tahun pelajaran 2017/2018, tertanggal Jakarta Utara, 11 November 2017 (yang diduga palsu);

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000 (lima ribu rupiah);

Halaman 15 dari 21 halaman Putusan Nomor 348 K/Pid.Sus/2026



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Pemalang Nomor 71/Pid.Sus/2025/PN Pml tanggal 21 Agustus 2025 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANDRI WIJANARKO bin WIJANARKO tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan Pasal 4 *juncto* Pasal 10 dan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia;
2. Membebaskan Terdakwa ANDRI WIJANARKO bin WIJANARKO oleh karena itu dari seluruh dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
3. Memerintahkan Terdakwa ANDRI WIJANARKO bin WIJANARKO dibebaskan dari Tahanan seketika setelah Putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan Hak Terdakwa ANDRI WIJANARKO bin WIJANARKO dalam Kemampuan, Kedudukan dan Harkat serta Martabatnya;
5. Menetapkan barang bukti:
 - Barang bukti Nomor urut 1 sampai dengan Nomor urut 60 selengkapnya sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Pemalang Nomor 71/Pid.Sus/2025/PN Pml tanggal 21 Agustus 2025;
6. Membebaskan biaya kepada Negara;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 15/Akta Pid/2025/PN Pmi *juncto* Nomor 71/Pid.Sus/2025/PN Pmi yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pemalang yang menerangkan bahwa pada tanggal 3 September 2025, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pemalang mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pemalang tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 11 September 2025 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pemalang sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pemalang tanggal 15 September 2025;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 16 dari 21 halaman Putusan Nomor 348 K/Pid.Sus/2026

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Pengadilan Negeri Pemalang tersebut telah diucapkan dalam persidangan dengan dihadiri Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pemalang tanggal 21 Agustus 2025 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 September 2025 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pemalang pada tanggal 15 September 2025. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya berdasarkan fakta hukum seharusnya Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Alternatif Ketiga dan dipidana sebagaimana tuntutan;
- Bahwa perkara *a quo* telah dilimpahkan dan diperiksa oleh pengadilan tingkat pertama sebelum tanggal 2 Januari 2026, maka menurut ketentuan Pasal 361 huruf c Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pemeriksaan perkara *a quo* di tingkat kasasi dilakukan dengan menggunakan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- Bahwa menurut ketentuan Pasal 3 Ayat (1) *juncto* Pasal 618 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional), dalam hal terdapat perubahan Undang-Undang sesudah perbuatan terjadi dan tindak pidana tersebut dalam proses peradilan maka digunakan atau diberlakukan ketentuan Undang-Undang

Halaman 17 dari 21 halaman Putusan Nomor 348 K/Pid.Sus/2026



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang baru kecuali apabila Undang-Undang yang lama lebih menguntungkan bagi Terdakwa. *In casu*, KUHP Nasional & Undang-Undang Penyesuaian Pidana lebih menguntungkan Terdakwa, sehingga dakwaannya menyesuaikan, menjadi:

- Kesatu : Pasal 4 *juncto* Pasal 10 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang, ancaman pidana menjadi paling lama 15 tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VII (Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah));
- Kedua : Pasal 19 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang, ancaman pidana menjadi paling lama 7 tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori V (Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah))
- Ketiga : Pasal 83 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2007 tentang PPMI, ancaman pidana menjadi paling lama 10 tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VI (Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah));
- Bahwa karena ketentuan pidana pada Undang-Undang terdahulu tidak lebih menguntungkan bagi Terdakwa dibandingkan dengan ketentuan baru (KUHP Nasional dan Undang-Undang Penyesuaian Pidana), maka perkara *a quo* akan diputus berdasarkan ketentuan pidana baru tersebut;
- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dapat dibenarkan, karena *judex facti* telah salah menerapkan hukum, yaitu membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan Penuntut Umum berdasarkan pertimbangan hukum yang tidak tepat. Meskipun pembuatan ijazah SMP atas nama Gusti Arianto Marasabessy bin Zulkifli dan Valentin Rando Mawirampakel anak dari Julien dilakukan oleh Sdr. Daban, tetapi Sdr. Daban melakukannya adalah atas perintah Terdakwa, yang kemudian ijazah yang tidak benar tersebut digunakan oleh Sdr. Adhe Rahmat Martiono bin Murino untuk memenuhi persyaratan mengikuti Diklat Ketrampilan *Basic Safety Training* (BST)

Halaman 18 dari 21 halaman Putusan Nomor 348 K/Pid.Sus/2026

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP). Setelah dinyatakan lulus mengikuti *Diklat Basic Safety Training* (BST), maka para Calon Anak buah Kapal dapat memiliki Buku Pelaut. Dengan demikian, Terdakwa tidak dapat dilepaskan dari tanggung jawab atas pembuatan dan penggunaan ijazah palsu tersebut;

- Bahwa Ijazah adalah dokumen resmi yang dikeluarkan pemerintah untuk memberikan pengakuan kepada peserta didik atas pencapaian standar kompetensi lulusan mereka, dan karena statusnya sebagai dokumen Negara. Mengapa seorang ABK harus memenuhi syarat minimal ijazah SMP adalah untuk memastikan ABK tersebut memiliki kemampuan untuk membaca, menulis, dan berhitung dasar untuk memahami buku panduan instruksi kerja, catatan, dan perhitungan sederhana yang diperlukan dalam tugas sehari-hari untuk memahami prosedur keselamatan di kapal. Karena itu, jika ijazah tersebut hanya dinilai sebagai selembar kertas untuk memenuhi persyaratan *Diklat Keterampilan Basic Safety Training* (BST), maka tujuan *Diklat* tersebut tidak akan tercapai secara maksimal, sehingga jika terjadi masalah dalam operasional kapal dan ABK tidak berpartisipasi, maka berpotensi membahayakan keselamatan para ABK. Perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur Pasal 83 Undang-Undang 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan PMI, karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dipidana;

Menimbang bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pematang Nomor 71/Pid.Sus/2025/PN Pml tanggal 21 Agustus 2025, untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Mahkamah Agung akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa;

Halaman 19 dari 21 halaman Putusan Nomor 348 K/Pid.Sus/2026

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan para calon ABK yang belum berangkat karena nasibnya menjadi tidak tentu sehingga tidak bekerja mencari uang dan sebagian meminta transfer dari kampungnya;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara narkoba selama 7 (tujuh) bulan di Rutan Pekalongan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan selama persidangan dan tidak mempersulit jalannya persidangan;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 19 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang *juncto* Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI PEMALANG** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pemalang Nomor 71/Pid.Sus/2025/PN Pml tanggal 21 Agustus 2025 tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa **ANDRI WIJANARKO bin WIJANARKO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memberikan atau memasukkan keterangan palsu pada dokumen Negara atau dokumen lain atau memalsukan dokumen Negara atau dokumen lain, untuk mempermudah terjadinya tindak pidana perdagangan orang";

Halaman 20 dari 21 halaman Putusan Nomor 348 K/Pid.Sus/2026



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Barang bukti Nomor urut 1 sampai dengan Nomor urut 60, selengkapnya sebagaimana Surat Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pemalang tanggal 5 Agustus 2025;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu** tanggal **21 Januari 2026** oleh **Jupriyadi, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Ainal Mardhiah, S.H., M.H.**, dan **Suradi, S.H., S.Sos., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Mochamad Umaryaji, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
Ttd./
Ainal Mardhiah, S.H., M.H.
Ttd./
Suradi S.H., S.Sos., M.H.

Ketua Majelis,
Ttd./
Jupriyadi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,
Ttd./
Mochamad Umaryaji, S.H., M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

Ditandatangani secara elektronik

Dr. Sudharmawatiningsih. SH., M.Hum.
NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 21 dari 21 halaman Putusan Nomor 348 K/Pid.Sus/2026